

1500629-66.2021.8.26.0129

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... mas nada envolvendo furto, roubo ou tráfico, isto é, nada relativo à busca por dinheiro. Após 2009, apenas teve problemas de convívio social (brigas, desentendimentos, resistência, etc). Quanto ao roubo, não é verdadeira a acusação. Narrou que levou RAISSA para o consertar o celular na loja de DANILO. Diante do inadimplemento de RAISSA e após algumas conversas anteriores, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

2ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500629-66.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500629-66.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2251271/2021 - DEL.POL.CASA BRANCA, 14639066 - DEL.POL.CASA BRANCA, 474/21/200 - DEL.POL.CASA BRANCA, 2251271 - DEL.POL.CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriela Magalhães, registrado civilmente como José Francisco de Oliveira Magalhães
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

GABRIELA MAGALHÃES, civilmente registrada como JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, vulgo "Chico Magalhães" e "Gabi", qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 157, caput, e no artigo 344, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, segundo narra a denúncia, à qual me reporto:

1) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de maio de 2021, no período da tarde, na Praça Barão de Mogi Guaçu, nesta cidade e Comarca de Casa Branca, JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, vulgo "Chico Magalhães" e "Gabi", qualificado a fls. 06, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercidas em face da vítima Raissa Moreno, a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, causando-lhe lesão corporal de natureza leve (exame de corpo de delito a fls. 69/70). 2)

Consta ainda do incluso inquérito policial que, em data não apurada, porém entre os dias 3 de agosto e 17 de setembro de 2021, na Rua Alfredo Pinto Mendonça, 139, nesta cidade e Comarca de Casa Branca, JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, vulgo “Chico Magalhães” e “Gabi”, qualificado a fls. 06, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a vítima Raissa Moreno, que é parte no processo policial instaurado em virtude do roubo supra referido. Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciando, que aparentava estar sob efeito de drogas, previamente intencionado a prática de crime violento, avistou a vítima sentada sozinha em um banco da Praça Barão de Mogi Guaçu e decidiu praticar roubo contra a mesma. Para tanto, se aproximou da ofendida e, de maneira violenta, segurou e arranhou a ofendida e jogou o celular desta no chão. A vítima contudo, conseguiu recuperar o aparelho, quando então o denunciando a agrediu com socos no rosto e puxões de cabelo, visando consumir a subtração do aparelho. Durante a luta corporal, entretanto, o aparelho caiu ao chão, danificando-se totalmente, momento em que JOSÉ FRANCISCO, diante da resistência da ofendida, ameaçou a vítima de morte e se apoderou da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) que a vítima tinha em seu colo, e se evadiu correndo na posse do dinheiro subtraído. Em virtude das agressões sofridas do denunciando, a vítima restou lesionada levemente, segundo o exame de corpo de delito de fls. 69/70 [“ferimento cortante hemiface direita, muitas lesões hiperemiadas retilíneas no tórax (parece unhada)”]. A vítima registrou ocorrência policial, motivo pelo qual foi instaurado inquérito policial, tendo o denunciando comparecido na Delegacia de Polícia em 03 de agosto de 2021, quando ficou sabendo da instauração do procedimento policial, ocasião em que permaneceu em silêncio quanto aos fatos investigados (fls. 06). Posteriormente, o denunciando compareceu até a casa da vítima, pulou o muro da residência e ameaçou a vítima de morte diante do fato dela ter registrado ocorrência policial.

A denúncia foi recebida no dia 30 de setembro de 2021 e na mesma ocasião foi decretada a prisão preventiva da acusada (fls. 115/120).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 149) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 166/176).

Realizada por videoconferência através do aplicativo Teams, nos termos do Provimento CSM nº 2.549/2020 e dos Comunicados CG Nº 264/2020 e 284/2020, na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de defesa e interrogada a ré ao final.

Em memoriais finais, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos exatos termos da denúncia (fls. 234/239).

Por seu turno, a douta Defesa, preliminarmente, suscitou a inépcia da peça acusatória por ausência de exposição do fato criminoso. No mérito, requereu a absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pugnou pela fixação do regime inicial em meio aberto e pela substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 243/261).

É o relatório. Fundamento e decido.

Por proêmio, destaco que a simples leitura da peça inicial permite verificar que ela traz todos os elementos previstos na legislação processual penal, vez que narrou detalhadamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, individualizou satisfatoriamente o acusado, qualificando-o e classificando suas condutas dentre aquelas tipificadas como crimes na legislação penal, perfazendo as condições processuais da ação penal, conforme previstas no artigo 41 do Código de Processo Penal, restando caracterizada a legítima justa causa necessária para a propositura da ação penal. Ademais disso, foi permitido ao acusado o amplo exercício de sua defesa. Assim, não há qualquer nulidade na exordial que atendeu aos requisitos legais de validade.

Assim, não há questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa. Da mesma forma, não se verifica qualquer nulidade que possa macular os atos e o procedimento como um todo, razão pela qual a questão trazida a Juízo merece um provimento jurisdicional de cunho material.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito foi comprovada pela Portaria (fls. 02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo Exame de Corpo de Delito (fls. 69/70), pelo Relatório Final (fls. 71/72), e pela prova oral colhida durante a instrução.

A autoria e a tipicidade das condutas imputadas à acusada também não deixam dúvidas. Realmente, a prova dos autos é firme e a autoria dos delitos restou muito bem demonstrada por intermédio das oitivas e depoimentos prestados em Juízo.

A vítima Raissa Moreno narrou que, no dia dos fatos, estava na praça da matriz e Chico descia a rua da estação. Ele tentou roubar seu celular. Seu celular caiu ao chão. Ele ficou nervoso e a agrediu. Defendeu-se. Estava com R\$ 30,00 no colo para comprar ração. Ele pegou R\$ 30,00 e foi embora. Seu celular não teve conserto. Era um Motorola 6. Conhece o réu: Chico é um pessoa conhecida na cidade.

Cumprimentavam-se. No dia, ele estava com o rosto descoberto. Tem certeza que foi ele. Ouviu que nesse mesmo dia pouco tempo antes ele entrou no boticário e quase agrediu a atendente pela inexistência de amostras grátis. Ele estava alterado provavelmente devido ao uso de drogas. No mesmo dia, ele foi até o trabalho da sua mãe (Cacau Show) e disse que era para se despedirem, pois iria matá-la. Quando solto, ele foi até à sua casa e pulou muro do quintal. Deu socos na janela do seu quarto. Quando saiu no portão, viu ele correndo pela rua. Ele foi para um matagal ao lado. Depois, nas ruas, ele tentava assustá-la e falava que iria matá-la, inclusive na presença de sua filha com 6 anos à época. Interpretou essa invasão e batida na sua janela também como ameaça. Tinha medo de sair à rua. Não tinha desentendimento anterior com o acusado. Ele é uma pessoa popular na cidade. Para tentar subtrair seu celular, ele desferiu chutes, tapas e socos. Ele também passou o celular à força no rosto de sua pessoa. Sofreu diversas agressões. Fez exame de corpo de delito. Não tinha dívida com o acusado. Ele não tinha relação com a dívida do conserto do celular. Esse conserto ficou em torno de R\$ 200,00. Chico é uma pessoa temida na cidade.

Riane Batista disse, em juízo, que conhece a pessoa acusada. É dona de uma lanchonete e ele era seu cliente. Ele era uma boa pessoa. Sempre gostou dele. Nunca teve problemas. Nunca viu RAISSA e JOSÉ juntos na lanchonete. Sobre o suposto roubo na praça matriz, viu os dois conversando na praça. Depois que ficou sabendo que discutiam sobre um celular. Não sabe nada a respeito de roubo. Depois dos fatos, RAISSA não frequentou seu estabelecimento (apenas tinha ido uma vez anteriormente). Danilo Favaro contou, em juízo, que conhece a pessoa acusada. Tem uma assistência técnica de celular, prestando serviços de conserto de aparelhos. Tem boas referências dele. Nunca teve qualquer problema. Sobre o celular de RAISSA, realizou o conserto do celular dela. RAISSA chegou na companhia do réu e concordou com os serviços por volta de R\$ 200,00 e antecipou metade do pagamento. No dia da retirada, também chegou na companhia de JOSÉ FRANCISCO, gostou dos serviços, mas não pôde pagar a outra metade, dizendo que pagaria o restante em breve. Passados alguns dias, quase trinta, RAISSA não tinha concluído o pagamento. Encontrou JOSÉ FRANCISCO na rua e comentou a respeito da inadimplência. JOSÉ FRANCISCO disse que iria conversar com ela por ter sido o responsável por levá-la à loja. Ouviu que houve discussão e que JOSÉ FRANCISCO quebrou o celular de RAISSA.

Em solo policial, Gabriela Magalhães, civilmente registrada como José Francisco de Oliveira Magalhães, fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls. 06). Em juízo, esclareceu que quer ser chamada pelo seu nome social, Gabriela Magalhães, com gênero feminino. Tem 37 anos. Não tem filhos nem dependentes. Trabalhava como vendedora autônoma de pão de queijo congelado mediante revenda para o comércio local. Também fazia faxinas em casas. Auferia R\$ 600,00 mensalmente. Estudou até a sétima série e retomou os estudos agora na unidade prisional. Tem uma longa ficha criminal, uma vez por roubo em 2009. De 2009 em diante teve outros problemas, mas nada envolvendo furto, roubo ou tráfico, isto é, nada relativo à busca por dinheiro. Após 2009, apenas teve problemas de convívio social (brigas, desentendimentos, resistência, etc). Quanto ao roubo, não é verdadeira a acusação. Narrou que levou RAISSA para o consertar o celular na loja de DANILO. Diante do inadimplemento de RAISSA e após algumas conversas anteriores, foi cobrá-la na praça. Ela respondeu que não queria ser mais incomodada e que iria arrumar alguém para agredi-la. Deu um tapa no celular dela, que caiu no chão, e

também pisou no aparelho. Já que ela não iria pagar o conserto, quis danificar o aparelho. Não encostou nela. Ela se autolesionou para ir ao ponto de drogas e exigir dos criminosos que a agredissem. Por conta disso, alguns homens foram até à porta da sua casa para agredi-la, inclusive armados com pedaços de pau. RAISSA acompanhou essas pessoas, gritando que iria matá-la. Questionou a investigação policial, notadamente a impossibilidade de ter arrolado testemunhas e a ausência de testemunhas presenciais em crime de roubo em praça pública. RIANE disse que viu uma conversa a respeito do aparelho celular, sem mencionar qualquer agressão. Não houve agressão. Danificou o aparelho, pois ela agiu de má-fé com DANILO. DANILO só fez um preço mais barato (quase metade do valor de mercado) por conta de sua pessoa e RAISSA não teve consideração. Não subtraiu R\$ 30,00 tampouco praticou qualquer ameaça. RAISSA pratica autolesões, inclusive faz tratamentos no CAPS. Ela tem vários cortes no próprio corpo. Todas as lesões do exame de corpo de delito em RAISSA ocorreram apenas em locais onde as mãos dela alcançavam. O policial militar Hernane acompanhou a ocorrência e viu a nebulosidade dos fatos. Não quer ser julgada por conta de seus antecedentes.

Após acurada análise das provas produzidas, conclui-se que a ré praticou os delitos narrados na denúncia.

De fato, a vítima foi incisiva e firme ao reconhecer Gabriela Magalhães - civilmente registrada como José Francisco de Oliveira Magalhães - tanto na fase policial, quanto em Juízo, como a praticante do roubo, além de ter descrito a ocorrência do delito de maneira totalmente harmoniosa, sendo mais um fator de convicção desfavorável à acusada.

É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente. Aliás, ninguém melhor do que a vítima para certificar a existência do crime, assim como reconhecer o seu autor. Nesse passo é o entendimento jurisprudencial:

"(...) PROVA - ROUBO - CONDENAÇÃO FIRMADACOM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE. No campo probatório, especialmente em tema de roubo, delito costumeiramente praticado às escondidas, a palavra da vítima é de especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo ela total crédito na medida em que não é desacreditada pelo restante da prova oferecida a exame (...)" (TAPR 3ª. Câmara Criminal Apelação Criminal nº 0250226-3 (10967), Ortigueira Rel. EDUARDO FAGUNDES. j. 08.04.2004, unânime).

Sobre o tema, decidem nossos Tribunais que:

"Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - RT 804/624.

No mesmo diapasão:

"Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.). "Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece" (RT 744/602).

Assim, as provas colhidas são claras, diretas e autorizam a condenação da ré, anotando-se que as palavras da ofendida se revestem de coerência, robustez, segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, devendo ser aceitas como elemento hábil à condenação.

A ofendida descreveu com riqueza de detalhes a forma como a acusada agiu: estava sozinha na Praça da Matriz, região central desta cidade, quando Gabriela Magalhães, civilmente registrada como José Francisco de Oliveira Magalhães, se aproximou e de maneira agressiva, tentou subtrair seu celular, que caiu no chão e foi danificado; na sequência, Gabriela Magalhães a agrediu fisicamente com chutes, tapas, socos no rosto e puxões de cabelo; diante de sua resistência, o acusado a ameaçou de morte e subtraiu a quantia de trinta reais que estava no seu colo, e deixou o local rapidamente. As lesões suportadas pela vítima restaram comprovadas pelo exame de corpo de delito de fls. 69/70. Perfeitamente evidenciados, nesse passo, a subtração da quantia de R\$30,00 (trinta reais) pertencentes à vítima Raissa Moreno, mediante violência e grave ameaça, sendo inegável a consciência e a vontade do agente em relação ao ilícito.

Consigno, por oportuno, que não há que se falar em insignificância, pois, a conduta da acusada, praticada com violência e grave ameaça, não pode ser reputada irrelevante sob o aspecto jurídico e penal, sendo este o entendimento jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO AO PATRIMÔNIO E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo. 2. Como é cediço, o crime de roubo visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. 3. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância diante da evidente e significativa lesão à integridade física da vítima do roubo. 4. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus." (HC 96671, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 31/03/2009, DJe-075 divulg 23-04-2009, public 24-04-2009, ement VOL-02357-04, pp-00665). "Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, porque o crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e, principalmente, a integridade física, não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal." (HC 201.143/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014).

Impossível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo, considerando o desvalor da conduta, praticada mediante violência e grave ameaça. Assim, diante de elementos de convicção amealhados aos autos, não há dúvidas de que o proceder da acusada amolda-se com perfeição ao crime de roubo consumado, conforme descrito na denúncia, vez que adequadamente configuradas a violência e a subtração patrimonial em face da vítima. A condenação mostra-se a medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem a ré de pena. Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, o crime de coação no curso do processo restou caracterizado, tendo em vista a grave ameaça praticada pela acusada entre os dias 03 e 17 de dezembro de 2021, contra Raissa Moreno. Segundo restou apurado, após tomar ciência de que a vítima registrou boletim de ocorrência referente ao roubo, a acusada compareceu na residência de Raissa, pulou o muro do imóvel e a ameaçou de morte. Além disso, a ofendida declarou que sempre que a encontrava nas ruas da cidade, Gabriela Magalhães a ameaçava de morte. O tipo penal imputado à ré traz os seguintes elementos: a) a conduta de usar de violência ou grave ameaça; b) com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio; c) contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. As provas carreadas aos autos são suficientes para sustentar a prática do referido delito.

Ao proferir as ameaças de morte no contexto acima explicitado, a acusada manifestou seu claro propósito de incutir temor na vítima pelo fato dela ter registrado boletim de ocorrência com relação ao roubo, visando, assim, a obter algum tipo de

recuo na atuação da vítima e, conseqüentemente, atender seu interesse pessoal, qual seja, obter sua absolvição ou qualquer outro efeito que lhe possa ser favorável no processo.

Nesse passo, a negativa sobre os fatos e a versão apresentada pela acusada em seu interrogatório judicial não demonstram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos e a versão dada por ela é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, porque não encontram respaldo fático. Percebe-se, enfim, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ela apresentada não pode ser aceita.

Para que se acolhesse a tese da defesa do no sentido da insuficiência probatória, necessário seria, na correta distribuição do ônus da prova, que comprovasse fatos ou pontos específicos na prova positiva produzida pela acusação a demonstrar conflito ou incongruências. Sem isto, ou seja, sem que haja contraprova à aquela produzida pela acusação, conforme possibilita o artigo 156 do Código de Processo Penal, o conjunto probatório amealhado aos autos permanece genuíno, já que a simples negativa da acusada, diante do conjunto de provas apresentando, não afasta a imputação conferida a ela.

Assim, cotejando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial com as provas carreadas na fase processual, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, a acusada efetivamente praticou as condutas que se enquadram nos tipos penais descritos nos artigos 157, caput, e no artigo 344, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, não sendo o caso de acolher as teses defensivas.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização das penas, com observância ao sistema trifásico (artigo 68 do CP): Com relação ao delito descrito no artigo 157, caput, do Código Penal:

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois a ré ostenta maus antecedentes (fls. 103/104 – processo nº 0002293-37.2006.8.26.0129; fls. 106/107 – processo nº 0004847-08.2007.8.26.0129; fls. 110/111 – processo nº 0001960-21.2009.8.26.0472; fls. 111/112 – processo nº 0002680-85.2009.8.26.0472), o que denota pouco respeito ao ordenamento jurídico pátrio e maior grau de reprovabilidade da conduta. A culpabilidade, entendida como reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime de roubo, e não há nos autos elementos desfavoráveis no tocante à personalidade da ré, nem aos motivos, circunstâncias e consequências do crime. Assim, sopesando as circunstâncias mencionadas, aliadas às previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 101 – processo nº 1500273-76.2018.8.26.0129; fls. 101/102 – processo nº 1500044-19.2018.8.26.0129; fls. 102/103 – processo nº 1500034-72.2018.8.26.0129; fls. 108/109 – processo nº 1500037-27.2018.8.26.0129; fls. 110 – processo nº 1500549-10.2018.8.26.0129) e, ausentes as atenuantes, majoro em 1/6 e estabeleço a pena em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase de dosagem, ausentes as causas de aumento e redução, torno definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Com relação ao delito descrito no artigo 344 do Código Penal:

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois a ré ostenta maus antecedentes (fls. 103/104 – processo nº 0002293-37.2006.8.26.0129; fls. 106/107 – processo nº 0004847-08.2007.8.26.0129; fls. 110/111 – processo nº 0001960-21.2009.8.26.0472; fls. 111/112 – processo nº 0002680-85.2009.8.26.0472), o que denota pouco respeito ao ordenamento jurídico pátrio e maior grau de reprovabilidade da conduta. A culpabilidade, entendida como reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime de coação no curso do processo, e não há nos autos elementos desfavoráveis no tocante à personalidade da ré, nem aos motivos, circunstâncias e consequências do crime. Assim, sopesando as circunstâncias mencionadas, aliadas às previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo

a pena base privativa de liberdade acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 101 – processo nº 1500273-76.2018.8.26.0129; fls. 101/102 – processo nº 1500044-19.2018.8.26.0129; fls. 102/103 – processo nº 1500034-72.2018.8.26.0129; fls. 108/109 – processo nº 1500037-27.2018.8.26.0129; fls. 110 – processo nº 1500549-10.2018.8.26.0129) e, ausentes as atenuantes, estabeleço a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e redução de pena, torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em atenção ao disposto no artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas para condenar a ré à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, a ré é reincidente e os delitos foram praticados com violência e grave ameaça, de forma que não se mostra socialmente recomendável regime inicial distinto do fechado a ser executado em estabelecimento de segurança máxima ou média, de acordo com a disponibilidade do sistema penitenciário, com observância às regras do artigo 34 do CP, regime esse fixado também com esteio no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Friso que as penas privativas de liberdade impostas não podem ser substituídas por restritivas de direitos em razão da reincidência, da violência e da grave ameaça empregadas pela ré (artigo 44, incisos I e II do CP). Da mesma forma, o cumprimento das referidas reprimendas não pode ser suspenso, condicionalmente, uma vez que, pelas razões que ensejaram a fixação de regime prisional mais severo, tal medida não se mostra socialmente recomendada (artigo 77 do CP).

Diante do exposto, considerando o que dos autos mais consta, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal, a fim de condenar GABRIELA MAGALHÃES, civilmente registrada como JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, como incurso no artigo 157, caput, e no artigo 344, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados no valor de um trigésimo do menor salário mínimo vigente na época dos fatos.

A acusada não poderá apelar em liberdade. A prisão é necessária por garantia da ordem pública, visto que a liberdade da ré, envolvida em diversos episódios criminosos, causa evidente intranquilidade social. Realmente, a conduta social demonstrada pela acusada, com a prática recorrente de crimes e considerando, ainda, que responde por vários outros delitos, a sentenciada, quando em liberdade, causa séria insegurança na comunidade local. Diante desse panorama, é de todo evidente que a conduta da ré é extremamente contrária à ordem pública e que tanto em liberdade quanto presa persiste tendo estímulos a permanecer na senda delitiva.

Mantenho, pois, a prisão preventiva da ré decretada às fls. 115/120. Recomende-se a acusada no estabelecimento prisional onde se encontra custodiada.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, no valor máximo, em prol do ilustre Advogado que atuou no feito em função do convênio da assistência judiciária.

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos da ré.

Após o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio da condenada comunicando a suspensão dos direitos políticos; (2) em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa da sentenciada, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (3) expeçam-se definitivas guias de recolhimento para execução das penas; (4) intime-se a sentenciada para pagamento da multa cumulativa; e, (5) após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Casa Branca, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA